

Legislación

Practica Integradora

Unidad Laboral 6

Farias, Gustavo

Matrícula: 101662

Comisión: M2025-13

Repositorio GitHub: [/Lucenear/Tecnicatura_Programacion_UTN/Legislacion](https://github.com/Lucenear/Tecnicatura_Programacion_UTN/Legislacion)

ACTIVIDAD 1 – ANALISIS DEL VINCULO LABORAL

Que tipo de relacion laboral tiene cada desarrollador?

El primero tiene una relacion de dependencia formal bajo la Ley de Contrato de Trabajo. El segundo es monotributista pero en la practica tiene una relacion de dependencia encubierta o fraudulenta, porque cumple horario fijo y recibe ordenes directas (hay subordinacion). El tercero es un contratista independiente o freelance, que trabaja por objetivos o entregables sin subordinacion.

Existe alguna situacion irregular?

Si, la del monotributista. Al tener horario fijo y recibir ordenes directas, se configura una relacion de dependencia encubierta. Esto es un fraude laboral porque la empresa se ahorra cargas sociales y beneficios usando una figura de autonomia que no existe en la realidad.

Que diferencias hay entre relacion de dependencia, freelance y contratacion por proyecto?

En dependencia hay subordinacion, horario y pago de cargas sociales. En freelance o por proyecto, el trabajador es autonomo, organiza su tiempo, usa sus propias herramientas y se paga por entregables o resultados, sin que exista una relacion de jerarquia continua.

Que riesgos existen en una relacion mal definida?

Para la empresa, el riesgo es una demanda laboral por diferencias salariales, cargas sociales no pagadas e indemnizaciones. Para el trabajador, la falta de cobertura por ART, licencias y aportes jubilatorios.

ACTIVIDAD 2 – TELETRABAJO Y CONDICIONES LABORALES

Se respetan las condiciones del teletrabajo segun la legislacion?

No. La Ley 27.555 exige un acuerdo por escrito que defina horarios, compensacion de gastos y provision de herramientas. Aca no hay horarios claros y la empresa no provee los equipos, lo cual es ilegal.

Se cumple el derecho a la desconexion digital?

No. Al enviarse mensajes fuera del horario laboral sin respetar los tiempos de descanso, se viola el derecho a la desconexion digital, que es obligatorio para proteger la salud mental y el tiempo personal del trabajador.

Que obligaciones del empleador no se estan cumpliendo?

No provee las herramientas de trabajo (hardware, software, conexion), no compensa los gastos de luz e internet, no define horarios claros y no respeta la desconexion digital.

Que problemas genera la falta de organizacion en el teletrabajo?

Genera burnout en los desarrolladores, conflictos por expectativas no alineadas, caida de la productividad y riesgos legales por incumplimiento de la ley de teletrabajo.

ACTIVIDAD 3 – CONFIDENCIALIDAD Y DATOS

Es correcta la conducta del desarrollador que descarga la base de datos?

No, es totalmente incorrecta y grave. Bajar datos reales de usuarios para probar en un proyecto personal viola la privacidad y la seguridad de la informacion.

Que tipo de obligacion se esta incumpliendo?

Se incumple la obligacion de confidencialidad, el deber de cuidado y la normativa de proteccion de datos personales.

Que normativa regula esta situacion en Argentina?

La Ley 25.326 de Proteccion de los Datos Personales y su decreto reglamentario, que prohiben el uso de datos para fines distintos a los autorizados y exigen medidas de seguridad.

Que consecuencias pueden derivarse de este accionar?

Sanciones, demandas civiles por daños y perjuicios de los usuarios afectados, y posible despido con causa del empleado, e incluso acciones penales si hay acceso no autorizado o filtracion.

ACTIVIDAD INTEGRADORA FINAL

Para arreglar este desastre, primero hay que regularizar la situacion del monotributista, pasandolo a relacion de dependencia o dandole autonomia real (sin horario fijo ni ordenes directas).

Para el teletrabajo, hay que firmar adendas al contrato de trabajo especificando que es remoto, definiendo bloques de trabajo claros y respetando la desconexion digital

fuera de esos horarios. La empresa debe proveer las notebooks y pagar un plus por gastos de conectividad.

Sobre los datos, hay que implementar un entorno de pruebas con datos ficticios o enmascarados. Nadie debe tocar la base de datos de produccion para tests. Hay que firmar un acuerdo de confidencialidad (NDA) y capacitacion en seguridad de la informacion para todo el equipo, dejando claro que los datos de usuarios son intocables fuera del entorno productivo controlado.